

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3497 -
3498/2535

นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์

นางสมพร สิงห์ต๊ะ กับพวก

นางสมพร สิงห์ต๊ะ ที่ 2 ร้อยตำรวจตรี

ชัยณรงค์ คุณเกียรติ ที่ 3 จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกาสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่นำเงิน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงที่จะต้องชำระ ให้โจทก์ตาม คำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 เห็นว่า คำสั่งศาลฎีกาดังกล่าวคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมาย และรูปคดีและฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 155)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกสองสำนวนและ สำนวนทั้งสองนั้นได้ถึงที่สุดแล้วโดยไม่ได้อุทธรณ์และฎีกา โดยให้เรียกจำเลยใน สำนวนที่ไม่ได้อุทธรณ์ ว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยในสำนวนหลังนี้ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ และเรียกจำเลยในสำนวนที่ไม่ได้ฎีกา นั้นว่า จำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 2071 เลขที่ดิน 208 แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมกับรื้อบ้านและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ออกไป ห้ามมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปและให้จำเลยที่ 4 ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาทให้แก่โจทก์นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2531 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 4 และบริวารจะออกไปจากที่ดินของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 141)

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาศาลฎีกามีคำสั่งดังกล่าว(คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 1567-1568/2535)

จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 152)

คำสั่ง

คำสั่งศาลฎีกาถึงที่สุดแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่งศาลฎีกาถึงที่สุดแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิธีขันธ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ